

ПРЕТЕНЗИЯ

Мне было выписано постановление об административном правонарушении № _____, согласно которому я признан виновным в нарушении правил дорожного движения, выразившемся в несоблюдении требований дорожной разметки или сигналов светофора.

Указанное постановление вынесено инспектором ГИБДД на основании фотографии, сделанной автоматической камерой контроля дорожного движения.

Согласно ч. 1 ст. 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), в случае фиксации административного правонарушения работающей в автоматическом режиме специальной технической аппаратурой постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Однако считаю указанное постановление незаконным ввиду отсутствия возможности ознакомиться с материалами дела до вынесения постановления, а также ввиду недостаточной ясности и полноты сведений, содержащихся в постановлении, что нарушает мои права на защиту.

Прошу:

1. Признать незаконным постановление об административном правонарушении № _____;
2. Отменить указанное постановление;
3. Возвратить уплаченные мною денежные средства в размере _____ рублей.

Приложения:

- * копия постановления об административном правонарушении;
- * квитанция об оплате штрафа.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____